Receita Federal
Coordenação-Geral de Tributação

Solução de Consulta nº 183 - Cosit

Data 25 de junho de 2014

Processo

Interessado

CNPJ/CPF

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF

IMÓVEL RURAL. GANHO DE CAPITAL. LAVRA DE MINÉRIOS. REMUNERAÇÃO. *ROYALTIES*.

O pagamento ao ex-proprietário do imóvel, onde localizada a jazida, de parcela da receita obtida com a lavra de recursos minerais, em virtude de obrigação estabelecida no contrato de compra e venda do imóvel, tem natureza de *royalties* e constitui rendimento sujeito à tributação pelo IRPF nos termos dos arts. 52, 53 e 631 do RIR/1999.

Dispositivos Legais: Constituição Federal, art. 176, § 2º; Lei nº 4.506, de 1964, arts. 22 e 23; Lei nº 10.406, de 2002 (Código Civil), arts. 481, 486 e 487; RIR/1999, arts. 52, 53 e 631; Instrução Normativa SRF nº 84, de 2001, arts. 2º e 19.

Relatório

O interessado formula consulta acerca da incidência do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF sobre valores recebidos mensalmente em função de cláusula de contrato de compra e venda nos termos a seguir descritos.

2. Informa que, em conjunto com outra pessoa, adquiriu duas propriedades rurais imóveis contíguas, a primeira em XXXX e, a segunda, XXXX, que constituíram a denominada Fazenda XXX. Essa fazenda foi vendida XXX, e o preço de venda teria sido pactuado da seguinte forma: (i) uma parcela fixa, devida no ato da transmissão da propriedade imóvel, e (ii) uma parcela mensal, variável conforme métrica de cálculo definida no contrato de compra e venda.

3. Em função dessa alienação, teria apurado um ganho de capital tributado pelo IRPF nos termos dos arts. 136 e 128, § 9º do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999 (Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999), cujos textos transcreve.

4. Interpretando esses dispositivos, afirma que, na apuração do ganho de capital na alienação de imóveis rurais, deve-se considerar como custo de aquisição o valor da terra nua – VTN apurado na data da aquisição e, como valor de alienação, o VTN apurado na data da alienação do imóvel, tal como foram declarados no Documento de Informação e Apuração do ITR – Diat.

5. Em função dessa regra, não estaria obrigado a levar em consideração o valor do custo desembolsado na aquisição do imóvel ou o valor das receitas efetivamente recebidas na sua alienação.

6. Apesar disso, tendo em vista a redação utilizada na escritura pública de compra e venda, acredita que podem surgir dúvidas quanto ao correto tratamento tributário dispensado ao preço de venda. A dúvida residiria sobre a natureza do que chama de parcela variável do preço, que poderia ser considerada rendimento tributável, e não receita derivada da alienação do imóvel rural.

7. Com a finalidade de lançar luz sobre a questão, informa que, enquanto esteve sob seu domínio, a propriedade foi explorada preponderantemente para a atividade pecuária. No entanto, um grupo de investidores teria idenficado nela um grande potencial para a exploração de minérios, uma vez que prospectaram e lograram êxito em encontar uma jazida de níquel e de cobre.

8. Esse grupo de investidores teria criado uma empresa XXXXX., que teria manifestado interesse em comprar a fazenda em questão. Os proprietários, entretanto, não teriam intenção de aliená-la, já que vislumbravam a possibilidade de fazer jus a uma participação nos resultados da lavra dos minérios, o que não ocorreria caso efetivassem a venda.

9. Em relação a essa participação, transcreve o art. 176, § 2º, da Constituição Federal, que a assegura ao proprietário do solo, e o art. 11 do Decreto-Lei nº 1.985, de 1940, que a fixa em 50% (cinqüenta por cento) do valor devido aos Estados, Distrito Federal, Municípios e órgãos da administração direta da União.

10. Assim, caso os proprietários apenas autorizassem a exploração das jazidas minerais, teriam direito de receber essa participação, mas o perderiam automaticamente caso vendessem a fazenda onde se localizam as jazidas. Para estimular o interesse na venda do imóvel, foi negociado o pagamento de uma parcela fixa, baseada no preço do hectare rural corrente na praça, e do que denomina uma parcela variável, baseada na "participação nos resultados da lavra".

11. Transcreve a cláusula contratual que fixa esses pagamentos e, mais adiante, os arts. 109 e 110 do Código Tributário Nacional – CTN (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966), para então afirmar que os efeitos fiscais derivam da natureza jurídica específica das receitas contratuais.

12. Quanto a esse aspecto, defende que ambas as parcelas têm natureza de "preço de venda", embora a segunda tenha sido impropriamente designada como "royalties".

13. Aduz que a classificação da parcela como "preço de venda" conduziria à conclusão de que essa parcela não estaria sujeita à tributação, uma vez que os tributos

incidentes sobre o ganho de capital já teriam sido pagos. Entretanto, se se entender que se trata efetivamente de *royalties*, haveria incidência do IRPF nos termos do art. 52 do RIR/1999.

14. Posta a questão que pretende ver dirimida, passa a defender o entendimento de que se trata de preço de venda. Nesse sentido, argumenta que o fato de ter se utilizado da denominação *royalties* não é suficiente para que o rendimento tenha essa qualidade, uma vez que ela deve ser definida em função dos elementos intrínsecos do objeto posto em exame.

15. Em relação ao instituto *royalties*, transcreve a definição do art. 52, II, do RIR/1999, e destaca o fato de que o seu pagamento seria caracterizado pela propriedade de um bem, e pelo interesse de um terceiro em explorar esse bem, mediante paga de uma vantagem econômica ao proprietário. Como segunda característica elementar, destaca o fato de que os *royalties* minerários provêm de lei, ou seja, a causa jurídica de sua existência seria a vontade do legislador.

16. Já o preço de venda teria como causa jurídica a vontade dos contratantes na operação de compra e venda, e resultaria da transferência da propriedade, e não da sua manutenção, como ocorre com os *royalties*.

17. Argumenta que não há pagamento de *royalties* sem propriedade do imóvel e que, no caso concreto, se a adquirente do imóvel vendê-lo, terá que continuar a pagar o valor que foi acordado no contrato de compra e venda.

18. Acrescenta que o fato de o preço ser variável não é relevante, uma vez que isso seria permitido pelo art. 487 do Código Civil.

19. A partir do que foi exposto, questiona qual "a natureza jurídica das receitas de venda previstas na Cláusula Sétima da Escritura Pública de Compra e Venda", e se elas teriam "a natureza jurídica *royalties*, ou de parcela variável de preço de venda?" e também sobre a forma de pagamento dos tributos.

20. Após ter formulado essas perguntas, julgou necessário formular quesitos que lhe ajudariam a compreender a resposta fornecida. São eles:

> *1. Qual a natureza jurídica própria da receita percebida por uma pessoa em decorrência da alienação de um bem de sua propriedade a terceiros? "Preço de venda"?*
>
> *2. É possível que um contrato de compra e venda de um bem contenha uma cláusula que estipule que uma parte do preço será paga em uma quantia fixa, e que uma outra parte do preço será paga em uma quantia variável, a ser determinada conforme métrica definida no contrato?*
>
> *3. O modo como certo direito é denominado é suficiente para alterar-lhe a natureza jurídica específica?*
>
> *4. Para que uma pessoa possa receber royalties, é-lhe necessário ser proprietário da coisa de onde provêm esses rendimentos?*
>
> *5. No caso em análise, a denominação de "royalties", conferida pelas partes à parcela variável do preço de venda do imóvel, é suficiente para determinar que a natureza jurídica própria dessa receita é "royalties" e não "preço de venda"?*

> *Qual é a natureza jurídica específica da parcela variável do preço de venda do imóvel rural?*
>
> *6. Em linha com as premissas firmadas na resposta aos questionamentos anteriores, qual é a tributação incidente sobre: (i) a parcela fixa do preço de venda do imóvel rural; (ii) a parcela variável do preço de venda do imóvel rural, denominado no contrato (impropriamente) como sendo "royalties"?*
>
> *7. Na hipótese eventual de essa SRRF entender que essas receitas ainda devam ser tributadas, nada obstante os tributos já pagos, o que os Consulentes admitem apenas por amor ao debate, como devem ser tributadas essas receitas na novel sociedade empresária, partindo-se do suposto que ela será optante pelo regime do Lucro Presumido? Qual o percentual de presunção de receita eles devem aplicar a esses recebimentos?*
>
> *8. Na hipótese de essa SRRF entender que os valores a receber não mais devam ser tributados, como elas devem ser contabilizados na novel sociedade empresária? Devem ser contabilizados a débito em caixa e a crédito na conta de "capital social"?*

21. É necessário esclarecer que as duas últimas perguntas foram formuladas porque a consulta continha originalmente três consulentes: duas pessoas físicas e uma jurídica, a quem foi cedido o direito a receber a "parcela variável do preço". Contudo, o processo foi desmembrado em três consultas separadas, uma para cada consulente. Neste processo, que tem como interessado pessoa física, serão tratadas apenas as questões atinentes à interpretação da legislação tributária aplicável à pessoa física com os fundamentos julgados suficientes para tanto, ou seja, não serão considerados os quesitos apresentados.

Fundamentos

22. Inicialmente, cumpre delimitar o escopo deste ato administrativo, que tratará apenas da natureza jurídica e da forma de tributação do que o consulente denomina "parte variável do preço de venda" e que foi descrito no contrato de compra e venda como "*royalties*". Assim, não será objeto de avaliação o método utilizado por ele para apuração do ganho de capital no momento da venda em questão, bem como a correção do recolhimento efetuado.

23. A apuração e tributação de ganhos de capital nas alienações de bens e direitos realizadas por pessoas físicas estão disciplinadas pela Instrução Normativa SRF nº 84, de 11 de outubro de 2001. De acordo com esse ato, o ganho de capital corresponde à diferença positiva entre o valor de alienação dos bens ou direitos e o seu respectivo custo de aquisição (art. 2º).

24. Em se tratando de imóvel rural, o valor de alienação será, em regra, o preço da operação para os imóveis adquiridos até 31 de dezembro de 1996, e, para os adquiridos após essa data, o valor declarado no Diat do ano de alienação, quando houverem sido entregues os Diat relativos aos anos de aquisição e alienação, ou o valor efetivamente recebido, caso não tenham sido cumpridas essas exigências (art. 19, I c/c § 1º).

25. Assim, nas hipóteses contempladas no art. 19, § 1º, I, da IN SRF nº 84, de 2001, o ganho de capital corresponderá à diferença entre o valor declarado no Diat do ano de

alienação e o declarado no ano de aquisição. O valor de alienação assim apurado substituirá o valor efetivamente recebido pela venda, o que implica dizer que o preço real se torna irrelevante para fins de apuração do ganho de capital.

26. Quanto a esse aspecto, e a despeito da advertência que se fez no item 22 acima, cumpre ressaltar que apenas parte da fazenda de que ora se trata foi adquirida após 1º de janeiro de 1997. Com efeito, conforme relatou o consulente, trata-se de dois imóveis, XXXX, o que leva à aplicação de duas sistemáticas distintas de apuração.

27. Voltando ao que motivou a presente consulta fiscal, resta determinar se as parcelas que estão sendo pagas ao consulente em virtude de contrato de compra e venda, onde foram denominadas como *royalties*, integram ou não o valor de alienação. Essa definição é relevante para os imóveis adquiridos a partir de janeiro de 1997, uma vez que, nesse caso, sendo consideradas como valor de alienação, já teriam sido objeto de tributação. Para os imóveis adquiridos até 31 de dezembro de 1996, por outro lado, a distinção é de somenos importância, já que, mesmo consideradas como valor de alienação, ainda estariam sujeitas à tributação.

28. Da "Escritura pública de compra e venda, contrato de royalty e outras avenças", cuja cópia foi juntada pelo consulente, destaca-se por sua pertinência com a matéria em análise neste processo:

XXXX

29. Pela redação do contrato, o preço de venda se resume XXXX já integralmente pagos. Além de acertado esse preço, foi também estipulada uma obrigação para o comprador, que tem como origem esse acordo de vontade e a implementação de um evento futuro e incerto que consiste na lavra e venda de minério. Essa obrigação é o pagamento de uma "remuneração" em proporção ao faturamento líquido que vier a ser obtido nessa atividade.

30. O consulente denomina essa parcela como "parte variável do preço". Quanto a esse aspecto, veja-se o que determina o Código Civil (Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002):

> *Art. 481. Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa, e o outro, a pagar-lhe certo preço em dinheiro.*
>
> *Art. 486. Também se poderá deixar a fixação do preço à taxa de mercado ou de bolsa, em certo e determinado dia e lugar.*
>
> *Art. 487. É lícito às partes fixar o preço em função de índices ou parâmetros, desde que suscetíveis de objetiva determinação.*

31. Desses artigos extrai-se que, no contrato de compra e venda, à transferência do domínio contrapõe-se a obrigação de pagamento de "certo preço em dinheiro" (art. 481). A fixação desse preço poderá ser deixada à taxa de mercado ou de bolsa, em "certo e determinado dia e lugar" (art. 486), e, se fixado em função de índices ou parâmetros, eles devem ser "suscetíveis de objetiva determinação" (art. 487).

32. Ou seja, se o preço não for fixado no momento do contrato, ele deverá ser em determinado dia e lugar, se for por parâmetro, deverá ser em termos que permitam uma objetiva determinação. Essas exigências são incompatíveis com os termos fixados na cláusula sétima acima transcrita, uma vez que estabelece uma obrigação vitalícia, sem prazo

determinado, pela qual é possível mensurar apenas o valor de cada pagamento conforme se implementam as condições. Portanto, não tem razão o consulente quando procura caracterizar essa parcela variável como parte do preço de venda.

33. O contrato denomina essa parcela como *royalties*, no que é agora contestado pelo consulente que anteriormente o firmou. A legislação tributária define esse tipo de rendimento nos termos que são a seguir transcritos:

> ***Lei nº 4.506, de 30 de novembro de 1964***
>
> *Art. 22. Serão classificados como "royalties" os rendimentos de qualquer espécie decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos, tais como: (Vide Decreto-Lei nº 2.287, de 1986)*
>
> *a) direito de colhêr ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais;*
>
> *b) direito de pesquisar e extrair recursos minerais;*
>
> *c) uso ou exploraçâo de invenções, processos e fórmulas de fabricação e de marcas de indústria e comércio;*
>
> *d) exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador do bem ou obra.*
>
> *Parágrafo único. Os juros de mora e quaisquer outras compensações pelo atraso no pagamento dos "royalties" acompanharão a classificação dêstes.*
>
> *Art. 23. Serão classificados como aluguéis ou "royalties" tôdas as espécies de rendimentos percebidos pela ocupação, uso, fruição ou exploração dos bens e direitos referidos nos artigos 21 e 22, tais como: (Vide Decreto-Lei nº 2.287, de 1986)*
>
> *I - As importâncias recebidas periòdicamente ou não, fixas ou variáveis, e as percentagens, paticipações ou interêsses;*
>
> *II - Os pagamentos de juros, comissões, corretagens, impostos, taxas e remuneração do trabalho assalariado, autônomo ou profissional, feitos a terceiros por conta do locador do bem ou do cedente dos direitos;*
>
> *III - As luvas, os prêmios, gratificações ou quaisquer outras importâncias pagas ao locador, ou cedente do direito, pelo contrato celebrado;*
>
> *IV - As benfeitorias e quaisquer melhoramentos realizados no bem locado, e as despesas para preservação dos direitos cedidos, se de acôrdo com o contrato fizeram parte da compensação pelo uso do bem ou direito;*
>
> *V - A indenização pela rescisão ou término antecipado do contrato;*
>
> *VI - o valor locativo do prédio urbano construído, quando cedido seu uso gratuitamente.*
>
> *§ 1º O preço de compra de móveis ou benfeitorias, ou de qualquer outro bem do locador ou cedente, integrará o aluguel ou "royalty", quando constituir compensação pela anuência do locador ou cedente à celebração do contrato.*
>
> *§ 2º Não constitui "royalty" o pagamento do custo da máquina, equipamento ou instrumento patenteado.*
>
> *§ 3º Salvo na hipótese do item IV, as benfeitorias ou melhorias feitas pelo locatário não constituem aluguel para o locador, e para o locatário constituirão*

aplicação de capital que poderá ser depreciado no prazo de vida útil do bem ou amortizada no prazo do contrato, se êste fôr inferior ao da vida útil do bem.

§ 4º Se o contrato de locação assegura opção de compra ao locatário e prevê a compensação de aluguéis com o preço de aquisição do bem, não serão classificados como aluguéis os pagamentos, ou a parte dos mesmos, que constituem prestação do preço de aquisição.

Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999

Art. 52. São tributáveis na declaração os rendimentos decorrentes de uso, fruição ou exploração de direitos, tais como (Lei nº 4.506, de 1964, art. 22, e Lei nº 7.713, de 1988, art. 3º, § 4º):

I - de colher ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais;

II - de pesquisar e extrair recursos minerais;

III - de uso ou exploração de invenções, processos e fórmulas de fabricação e de marcas de indústria e comércio;

IV - autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador do bem ou da obra.

Parágrafo único. Serão também considerados royalties os juros de mora e quaisquer outras compensações pelo atraso no pagamento, inclusive atualização monetária (Lei nº 4.506, de 1964, art. 22, parágrafo único).

Art. 53. Serão também consideradas como aluguéis ou royalties todas as espécies de rendimentos percebidos pela ocupação, uso, fruição ou exploração dos bens e direitos, além dos referidos nos arts. 49 e 52, tais como (Lei nº 4.506, de 1964, art. 23, e Lei nº 7.713, de 1988, art. 3º, § 4º):

I - as importâncias recebidas periodicamente ou não, fixas ou variáveis, e as percentagens, participações ou interesses;

II - os juros, comissões, corretagens, impostos, taxas e remunerações do trabalho assalariado e autônomo ou profissional, pagos a terceiros por conta do locador do bem ou do cedente dos direitos, observado o disposto no art. 50, I;

III - as luvas, prêmios, gratificações ou quaisquer outras importâncias pagas ao locador ou cedente do direito, pelo contrato celebrado;

IV - as benfeitorias e quaisquer melhoramentos realizados no bem locado e as despesas para preservação dos direitos cedidos, se, de acordo com o contrato, fizerem parte da compensação pelo uso do bem ou direito;

V - a indenização pela rescisão ou término antecipado do contrato.

§ 1º O preço de compra de móveis ou benfeitorias, ou de qualquer outro bem do locador ou cedente, integrará o aluguel ou royalty, quando constituir compensação pela anuência do locador ou cedente à celebração do contrato (Lei nº 4.506, de 1964, art. 23, § 1º).

§ 2º Não constitui royalty o pagamento do custo de máquina, equipamento ou instrumento patenteado (Lei nº 4.506, de 1964, art. 23, § 2º).

§ 3º Ressalvada a hipótese do inciso IV, o custo das benfeitorias ou melhorias feitas pelo locatário não constitui aluguel para o locador (Lei n 4.506, de 1964, art. 23, § 3º).

§ 4º Se o contrato de locação assegurar opção de compra ao locatário e previr a compensação de aluguéis com o preço de aquisição do bem, não serão

> *considerados como aluguéis os pagamentos, ou a parte deles, que constituírem prestação do preço de aquisição (Lei nº 4.506, de 1964, art. 23, § 4º).*
>
> *(...)*
>
> *Art. 631. Estão sujeitos à incidência do imposto na fonte, calculado na forma do art. 620, os rendimentos decorrentes de aluguéis ou royalties pagos por pessoas jurídicas a pessoas físicas (Lei nº 7.713, de 1988, art. 7º, inciso II).*

34. Da literalidade desses dispositivos, extrai-se, no que interessa à solução dessa consulta, que serão classificados como "*royalties*" os rendimentos **de qualquer espécie** decorrentes da exploração de direitos, tais como o de extrair recursos minerais (art. 22, *caput* c/c alínea 'b'), bem como todas as espécies de rendimentes percebidos pela extração desses recursos, tais como as importâncias recebidas periodicamente ou não, fixas ou variáveis, e as percentagens, participações ou interesses (art. 23, *caput* c/c inciso I).

35. Em face dessa definição, não resta dúvida de que o direito assegurado pelo § 2º do art. 176 da Constituição Federal, que é abaixo transcrito, tem natureza de *royalties*:

> *Art. 176. As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra.*
>
> *§ 1º A pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais a que se refere o "caput" deste artigo somente poderão ser efetuados mediante autorização ou concessão da União, no interesse nacional, por brasileiros ou empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua sede e administração no País, na forma da lei, que estabelecerá as condições específicas quando essas atividades se desenvolverem em faixa de fronteira ou terras indígenas. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 6, de 1995)*
>
> *§ 2º - É assegurada participação ao proprietário do solo nos resultados da lavra, na forma e no valor que dispuser a lei.*
>
> *§ 3º - A autorização de pesquisa será sempre por prazo determinado, e as autorizações e concessões previstas neste artigo não poderão ser cedidas ou transferidas, total ou parcialmente, sem prévia anuência do poder concedente.*
>
> *§ 4º - Não dependerá de autorização ou concessão o aproveitamento do potencial de energia renovável de capacidade reduzida.*

36. Nesse caso, o direito ao recebimento do *royalties* decorre de uma previsão constitucional, mas poderia também ser instituído por lei, assim como poderia resultar de um contrato. O proprietário do solo não é proprietário da jazida, mas tem uma participação nos resultados da lavra. Ao transferir a titularidade do imóvel, presume-se que está, automaticamente, transferindo também o direito a receber essa participação, pois essa seria uma decorrência natural do contrato de compra e venda.

37. No caso ora em análise, essa presunção foi parcialmente afastada, eis que, por acordo de vontades, o vendedor manteve para si uma parcela dessa participação. E essa parcela é uma percentagem decorrente do direito de extração de recursos minerais, logo, tem natureza de *royalties* e assim deve ser tributado.

Conclusão

38. À vista do exposto, conclui-se que o pagamento ao ex-proprietário do imóvel, onde localizada a jazida, de parcela da receita obtida com a lavra de recursos minerais, em virtude de obrigação estabelecida no contrato de compra e venda do imóvel, tem natureza de *royalties* e constitui rendimento sujeito à tributação pelo IRPF nos termos dos arts. 52, 53 e 631 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999.

À consideração superior.

Assinado digitalmente
DIONE JESABEL WASILEWSKI
Auditora-Fiscal da RFB

De acordo. Encaminhe-se à Coordenação de Tributos sobre a Renda, Patrimônio e Operações Financeiras – Cotir.

Assinado digitalmente
MARCO ANTONIO F. POSSETTI
Auditor-Fiscal da RFB
Chefe da Disit09

De acordo. À consideração do Coordenador-Geral da Cosit.

Assinado digitalmente
CLÁUDIA LÚCIA PIMENTEL MARTINS
Auditora-Fiscal da RFB
Coordenadora da Cotir

Ordem de Intimação

Aprovo a Solução de Consulta. Divulgue-se e publique-se nos termos do art. 27 da Instrução Normativa RFB nº 1.396, de 16 de setembro de 2013. Dê-se ciência ao consulente.

Assinado digitalmente
FERNANDO MOMBELLI
Auditor-Fiscal da RFB
Coordenador-Geral da Cosit